

1502474-60.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... do tipo penal em que foi imputado (furto qualificado consumado) para sua forma tentada, conforme jurisprudência remansosa desta Corte. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502474-60.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502474-60.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292969/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 28287476 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2292969 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIL MARIANO FERREIRA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

GIL MARIANO FERREIRA FILHO, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 25 de outubro de 2022, por volta de 08:06 horas, na agência bancária do Banco do Brasil, localizada na Avenida do Café, 20, Vila Virgínia, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência física, R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de propriedade da vítima M.N.Q.A.

Realizada a audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020 e do Comunicado CG 232/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 03 de novembro de

2022 (p. 69).

Pessoalmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado interrogado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, o reconhecimento da figura tentada, a fixação de regime menos gravoso e o direito a recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido ministerial deve ser julgado procedente.

A materialidade e a autoria do delito ficaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1), boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima informou que havia sacado mil e duzentos reais em um terminal de caixa eletrônico do Banco do Brasil, quando um homem a abordou, anunciou o assalto e arrancou-lhe o dinheiro das mãos, empurrando-a. Na sequência, o agente se evadiu, momento em que a declarante gritou por socorro. Diante disso, populares conseguiram detê-lo, recuperando apenas trezentos reais. Reconheceu o assaltante na Delegacia de Polícia, o qual, inclusive, tinha as mesmas vestes. Em juízo, novamente o reconheceu como autor do delito.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Do mesmo modo, especialmente nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, tem grande valor probatório, mormente porque, se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro, o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido: “[...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios [...]” (STJ AgRg no AREps nº 865.331/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.17; AgRg no AREsp nº 1019743/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.04.17; TJSP AC nº 99306074891, 8ª Câmara Criminal, Rel. Salles Vieira, j. 19.08.10; AC nº 0000541-85.2014.8.26.0699/Salto de Pirapora, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 12.03.18).

A corroborar a palavra da vítima, a policial militar Samira Costa Paschoal inquirida em juízo asseverou que estava em patrulhamento de rotina, quando foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, no Banco do Brasil da Avenida do Café. Nas imediações, o acusado já havia sido abordado por populares. Segundo a

vítima, foi abordada pelo acusado assim que sacou determinada quantia de dinheiro. Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Para além da prova testemunhal e das declarações da vítima, o acusado confessou a prática do delito. Assim, esclareceu que, de fato, subtraiu o numerário descrito na exordial. Contudo, foi alcançado durante a fuga por populares, sendo preso em flagrante.

Destarte, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações das vítimas, assim como dos depoimentos policiais, formando um conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Impende destacar que, no presente caso, não há que se falar em tentativa.

Segundo a orientação jurisprudencial absoluta, que adota a teoria da amotio, uma vez obtida a posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, consuma-se o crime, seja de furto, seja de roubo, independentemente da existência de posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ora, conforme consta na denúncia e foi devidamente comprovado em juízo, houve a inversão da posse dos bens subtraídos. Desse modo, o delito foi consumado, pois houve o deslocamento do objeto material, sendo a res retirada da esfera de disponibilidade da vítima.

Nesse sentido é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 582, que dispõe: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

Do mesmo modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSa. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1546170 / SP, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Data de Publicação: 26/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, I E II; E 155, AMBOS DO CP. GUERREADO ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSE MANSa E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MODALIDADE TENTADA QUE SE IMPÕE. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 14, I e II, e 155, ambos do Código Penal, porque inidôneo o reconhecimento da tentativa, notadamente pelo fundamento apresentado no combatido aresto de que o apelante não teve a posse tranquila da res, uma vez que ele foi preso quando saía da loja, a qual já se encontrava cercada pelos policiais militares, o que enseja a desclassificação do tipo penal em que foi imputado (furto qualificado consumado) para sua forma tentada, conforme jurisprudência remansosa desta Corte. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (HC n. 495.846/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019). 3. A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1830412 / GO, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: 22/10/2019, DJe 05/11/2019). (grifos nossos).

Verifica-se, então, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Afora isso, vale dizer que nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. Assim, o quadro probatório é suficiente para embasar a decisão condenatória.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à

formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Comprovadas a autoria e a materialidade, passo à dosagem de pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, pois se trata de agente que ostenta maus antecedentes. Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em quatro anos e seis meses de reclusão e pagamento de onze dias de reclusão.

Dentre as circunstâncias legais, presente a atenuante da confissão espontânea. Com efeito, atenuo a pena até o patamar mínimo, eis que não pode ficar aquém da pena mínima nesta fase.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, em virtude dos maus antecedentes e do quantum da pena, conforme o artigo 33, §2º, alíneas "a" e "b" do Código Penal.

Por se tratar de crime cometido com grave ameaça à vítima, não se encontram presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de forma que não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, não há como aplicar o sursis, sobretudo pela quantidade de pena fixada. Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar GIL MARIANO FERREIRA FILHO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O réu está preso desde o dia 25 de outubro do corrente ano, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 112, da LEP, para progressão de regime - não cumpriu o lapso temporal objetivo da pena. Por essa razão, deve iniciar o cumprimento no regime semiaberto.

Encerrada a instrução processual e fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, deixam de subsistir os elementos que ensejaram a prisão cautelar. Conforme posição do Supremo Tribunal Federal (HC nº 186.648/SC), a manutenção da prisão cautelar é incompatível com fixação do regime inicial semiaberto. Dessa forma, concedo ao sentenciado o direito a recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Cumpra-se na modalidade URGENTE-PLANTÃO.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois a matéria não foi objeto de debates nos autos.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de pág. 79).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA